

Fiche 46 : Présentation de l'épreuve E3 – CEJM

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **le déroulement, les attentes et la méthodologie de l'épreuve E3 – Culture Économique, Juridique et Managériale (CEJM)** du BTS NDRC. L'objectif est de t'aider à **aborder efficacement cette épreuve**, à **structurer tes réponses** et à **mobiliser les bonnes méthodes** pour l'économie, le droit et le management.

Présentation de l'épreuve E3

L'épreuve **E3 – CEJM** est une **épreuve écrite de 4 heures** qui évalue ta capacité à **analyser une situation d'entreprise** en mobilisant des connaissances **économiques, juridiques et managériales**. Elle prend la forme d'une **étude de cas** inspirée d'un problème réel ou plausible dans une organisation, tel qu'un enjeu de stratégie, de performance, de régulation ou de relations sociales.

Les correcteurs attendent de toi une **analyse structurée, argumentée et cohérente**, qui démontre ta capacité à **raisonner et appliquer les notions du programme** dans un contexte professionnel

Méthodologie de l'épreuve – économie

1. **Lire attentivement le sujet et les annexes** pour comprendre le contexte, le problème économique posé et les variables en jeu.
2. **Lire les questions** en repérant les verbes d'action (ex. : définir, expliquer, analyser).
3. **Construire une réponse structurée** en organisant tes idées clairement autour d'un plan logique :
 - Introduction qui situe le contexte et reformule la question
 - Développement en plusieurs parties (explication, causes, enjeux, conséquences)
 - Conclusion synthétique qui répond explicitement à la question
4. **Appuyer les réponses sur des données chiffrées ou des éléments de contexte** présents dans les annexes.
5. **Soigner la rédaction**, en évitant les répétitions et en utilisant un vocabulaire économique adapté.

Méthodologie de l'épreuve – droit

Le raisonnement juridique repose souvent sur une **méthode logique appelée syllogisme** : énoncer une règle (majeure), identifier les faits (mineure) et appliquer la règle pour aboutir à une solution.

1. **Qualifier juridiquement les faits** : identifier les acteurs, la nature du litige ou du contrat
2. **Formuler le problème de droit** en posant la question juridique à résoudre.
3. **Énoncer les règles de droit applicables** : articles de loi, jurisprudence, principes juridiques.
4. **Appliquer ces règles aux faits du cas** pour proposer une solution juridique argumentée.
5. **Structurer la réponse** en veillant à distinguer clairement les différentes étapes du raisonnement juridique.

Méthodologie de l'épreuve – management

1. **S'approprier le cas dans son ensemble** en lisant attentivement tous les éléments du dossier pour comprendre la situation et les interactions entre les parties prenantes.
2. **Identifier le problème managérial principal**, en repérant les signaux faibles et les tensions organisationnelles.
3. **Présenter une solution ou plusieurs solutions** argumentées en partant des faits observés et des objectifs de l'organisation.
4. **Mobiliser les outils et concepts managériaux** pertinents (ex. : diagnostic interne/externe, styles de management, motivation, parties prenantes).
5. **Appuyer l'analyse sur des théories et modèles appris en cours** pour expliquer pourquoi une solution est préférable à une autre.

Mes conseils pour réussir l'épreuve E3

1. Relis l'ensemble du sujet avant de rédiger pour ne rien omettre.
2. Planifie ton temps : une heure pour la lecture et l'analyse, trois heures pour la rédaction.
3. Utilise des titres et sous-titres pour structurer tes réponses.
4. Soigne l'introduction et la conclusion de chaque partie.
5. Vérifie que chaque réponse est bien **en lien direct avec la question posée**.

À retenir

- L'épreuve E3 est une **étude de cas écrite de 4 heures** qui combine économie, droit et management.
- Ta capacité à **analyser, structurer et argumenter** est évaluée.
- Chaque domaine (économie, droit, management) a une **méthode spécifique** à maîtriser pour réussir.

Fiche 47 : Les agents économiques - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas apprendre à **identifier les différents agents économiques** et à comprendre leur rôle. L'objectif est de t'aider à **analyser le fonctionnement de l'économie** dans le cadre de la CEJM.

Définition des agents économiques

Les **agents économiques** sont des acteurs qui participent à la vie économique. Ils prennent des décisions de production, de consommation, de financement ou de redistribution.

Les principaux agents économiques

- Les **ménages** consomment des biens et services et fournissent du travail.
- Les **entreprises** produisent des biens ou des services pour réaliser un profit.
- Les **administrations publiques** fournissent des services publics et redistribuent les richesses.
- Les **institutions financières** financent l'économie.
- Le **reste du monde** représente les échanges avec l'étranger.
- **Le rôle des agents économiques**

Chaque agent a un rôle spécifique mais complémentaire. Leurs décisions influencent la production, la consommation, l'emploi et la croissance.

Mes conseils

1. Apprends à associer chaque agent à son rôle principal.
2. Appuie-toi sur des exemples concrets d'entreprise.
3. Utilise un vocabulaire économique précis.

À retenir

- Les agents économiques sont des acteurs de l'économie.
- Ils prennent des décisions économiques.
- Leurs rôles sont complémentaires.

Fiche 48 : Les relations entre les agents économiques - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **comment les agents économiques interagissent entre eux**. L'objectif est de t'aider à analyser les **échanges économiques** dans une situation d'entreprise.

Définition des relations économiques

Les relations entre agents économiques correspondent aux **échanges de biens, de services, de revenus et de financements**.

Les principaux types de relations

- Les ménages fournissent du travail aux entreprises et reçoivent un revenu.
- Les entreprises vendent des biens et services aux ménages.
- Les administrations publiques prélèvent des impôts et redistribuent des prestations.
- Les institutions financières financent les agents économiques.

Les flux économiques

Ces relations se traduisent par des **flux réels** (biens, services, travail) et des **flux monétaires** (salaires, prix, impôts).

Mes conseils

1. Identifie toujours les agents en présence.
2. Distingue flux réels et flux monétaires.
3. Utilise des schémas simples pour réviser.

À retenir

- Les agents économiques sont interdépendants.
- Ils échangent des biens, des services et de l'argent.
- Les flux structurent l'économie.

Fiche 49 : Le marché – offre et demande - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre le **fonctionnement du marché** à travers l'**offre et la demande**. L'objectif est de t'aider à analyser les mécanismes économiques de base.

Définition du marché

Un **marché** est le lieu de rencontre entre l'**offre** (producteurs) et la **demande** (consommateurs).

L'offre

L'offre correspond à la quantité de biens ou de services que les entreprises sont prêtes à vendre à un certain prix.

La demande

La demande correspond à la quantité de biens ou de services que les consommateurs souhaitent acheter à un certain prix.

La formation du prix

Le prix se forme par la confrontation de l'offre et de la demande.

Mes conseils

1. Distingue clairement offre et demande.
2. Appuie-toi sur des exemples concrets de marché.
3. Relie cette notion aux décisions des entreprises.

À retenir

- Le marché repose sur l'offre et la demande.
- Le prix est un mécanisme central.
- Cette notion est fondamentale en économie.

Fiche 50 : La création de valeur - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre ce qu'est la **création de valeur**. L'objectif est de t'aider à analyser la performance économique d'une entreprise.

Définition de la création de valeur

La **création de valeur** correspond à la richesse produite par une entreprise grâce à son activité.

La valeur ajoutée

La valeur ajoutée est la différence entre la valeur de la production et le coût des consommations intermédiaires.

L'importance de la création de valeur

Créer de la valeur permet à l'entreprise de rémunérer les salariés, l'État, les investisseurs et d'assurer sa pérennité.

Mes conseils

1. Associe création de valeur et activité de l'entreprise.
2. Utilise la notion de valeur ajoutée.
3. Relie cette notion aux objectifs de performance.

À retenir

- La création de valeur mesure la richesse produite.
- Elle repose sur l'activité de l'entreprise.
- Elle permet la rémunération des agents économiques.

Fiche 51 : La répartition des richesses - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **comment les richesses créées sont réparties** entre les différents agents économiques. L'objectif est de t'aider à analyser les enjeux économiques et sociaux.

Définition de la répartition des richesses

La **répartition des richesses** correspond à la manière dont la valeur créée est distribuée entre les agents économiques.

Les bénéficiaires de la répartition Les salariés perçoivent des **salaires**. L'État reçoit des **impôts et cotisations**. Les entreprises conservent une partie sous forme de **bénéfices**. Les investisseurs reçoivent des **dividendes**.

Les enjeux de la répartition

La répartition des richesses influence le pouvoir d'achat, l'investissement et la cohésion sociale.

Mes conseils

1. Identifie les différents bénéficiaires.
2. Relie la répartition à la création de valeur.
3. Utilise des exemples concrets d'entreprise.

À retenir

- Les richesses créées doivent être réparties.
- Plusieurs agents bénéficient de cette répartition.
- Elle a des enjeux économiques et sociaux.

Fiche 52 : La croissance économique - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est la croissance économique**, comment elle se mesure et quels sont ses enjeux. L'objectif est de t'aider à **analyser l'évolution de l'activité économique** dans le cadre de la CEJM.

Définition de la croissance économique

La **croissance économique** correspond à l'**augmentation durable de la production de biens et de services** d'un pays sur une période donnée. Elle se mesure principalement à l'aide du **Produit Intérieur Brut (PIB)**.

La mesure de la croissance

La croissance est mesurée par le **taux de croissance du PIB**. Une croissance positive indique une augmentation de la richesse produite, tandis qu'une croissance faible ou négative traduit un ralentissement de l'activité.

Les sources de la croissance

La croissance peut être liée à l'**augmentation des facteurs de production** (travail, capital) et au **progrès technique** (innovation, gains de productivité).

Les enjeux de la croissance

La croissance permet de créer des emplois, d'augmenter les revenus et de financer les services publics. Toutefois, elle peut aussi poser des **enjeux sociaux et environnementaux**.

Mes conseils

1. Associe toujours croissance et évolution du PIB.
2. Distingue croissance et développement.
3. Appuie-toi sur des exemples concrets d'économie nationale.

À retenir

- La croissance correspond à une hausse durable de la production.
- Elle se mesure avec le PIB.
- Elle repose sur les facteurs de production et l'innovation.
- Elle a des effets économiques et sociaux importants.

Fiche 53 : Les déséquilibres économiques - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce que sont les déséquilibres économiques** et leurs conséquences. L'objectif est de t'aider à **analyser les difficultés rencontrées par une économie**.

Définition des déséquilibres économiques

Les **déséquilibres économiques** sont des situations dans lesquelles l'économie ne fonctionne pas de manière optimale. Ils peuvent concerner l'emploi, les prix, les finances publiques ou les échanges extérieurs.

Les principaux déséquilibres

- Le **chômage** correspond à une insuffisance d'emplois.
- L'**inflation** est une hausse durable des prix.
- Le **déficit public** apparaît lorsque les dépenses de l'État dépassent ses recettes.
- Le **déficit commercial** traduit un excès d'importations sur les exportations.

Les conséquences des déséquilibres

Les déséquilibres peuvent entraîner une baisse du pouvoir d'achat, une instabilité économique et une fragilisation de la croissance.

Mes conseils

1. Identifie le type de déséquilibre évoqué.
2. Analyse ses causes et ses conséquences.
3. Fais le lien avec les politiques économiques.

À retenir

- Les déséquilibres traduisent un mauvais fonctionnement de l'économie.
- Ils peuvent être internes ou externes.
- Ils ont des conséquences économiques et sociales.

Fiche 54 : Les politiques économiques - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce que sont les politiques économiques** et leurs objectifs. L'objectif est de t'aider à analyser **les actions mises en place pour réguler l'économie**.

Définition des politiques économiques

Les **politiques économiques** regroupent l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics pour **influencer l'activité économique**, corriger les déséquilibres et favoriser la croissance.

Les principaux types de politiques économiques

- La **politique budgétaire** agit sur les dépenses et les recettes de l'État.
- La **politique monétaire** agit sur la monnaie et les taux d'intérêt.
- La **politique structurelle** vise à modifier le fonctionnement de l'économie sur le long terme.

Les objectifs des politiques économiques

Les politiques économiques cherchent à favoriser la croissance, lutter contre le chômage, maîtriser l'inflation et assurer la stabilité économique.

Mes conseils

1. Distingue les différents types de politiques économiques.
2. Relie chaque politique à ses objectifs.
3. Appuie-toi sur des exemples concrets.

À retenir

- Les politiques économiques régulent l'activité économique.
- Elles peuvent être budgétaires, monétaires ou structurelles.
- Elles visent la stabilité et la croissance.

Fiche 55 : Le rôle de l'État dans l'économie - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **le rôle de l'État dans l'économie**. L'objectif est de t'aider à analyser **les interventions publiques** dans le fonctionnement économique.

Définition du rôle de l'État

L'**État** intervient dans l'économie pour réguler les marchés, corriger les inégalités et assurer la cohésion sociale.

Les principales fonctions de l'État produit des **services publics**. Il redistribue les richesses à travers les **impôts et prestations sociales**. Il régule l'économie par des **règles juridiques** et économiques. Il soutient l'activité par des **politiques publiques**.

Les limites de l'intervention de l'État

L'intervention de l'État peut être limitée par les contraintes budgétaires et économiques.

Mes conseils

1. Identifie les différents rôles de l'État.
2. Fais le lien avec les politiques économiques.
3. Utilise un vocabulaire économique précis.

À retenir

- L'État est un acteur majeur de l'économie.
- Il régule, redistribue et produit.
- Son action vise l'intérêt général.

Fiche 56 : La mondialisation - économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est la mondialisation** et ses effets. L'objectif est de t'aider à analyser **les échanges économiques à l'échelle mondiale**.

Définition de la mondialisation

La **mondialisation** est le processus d'**intensification des échanges** de biens, de services, de capitaux et d'informations entre les pays.

Les acteurs de la mondialisation

Les entreprises multinationales, les États, les institutions internationales et les consommateurs participent à la mondialisation.

Les effets de la mondialisation

La mondialisation favorise la croissance et l'ouverture des marchés, mais elle peut aussi accentuer les inégalités et la concurrence.

Les enjeux de la mondialisation

Les enjeux sont économiques, sociaux et environnementaux.

Mes conseils

1. Associe mondialisation et échanges internationaux.
2. Analyse à la fois les avantages et les limites.
3. Illustre avec des exemples d'entreprises ou de pays.

À retenir

- La mondialisation intensifie les échanges mondiaux.
- Elle concerne de nombreux acteurs.
- Elle a des effets positifs et négatifs.

Fiche 57 : Les enjeux économiques actuels – économie

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **les principaux enjeux économiques actuels**. L'objectif est de t'aider à **analyser l'environnement économique** et à **mobiliser ces enjeux dans une étude de cas de CEJM**.

Définition des enjeux économiques actuels

Les **enjeux économiques actuels** correspondent aux grandes problématiques auxquelles les économies sont confrontées aujourd'hui. Ils influencent la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat et les décisions des entreprises et des États.

Les principaux enjeux économiques

Parmi les enjeux majeurs, on retrouve la **croissance économique**, qui conditionne la création de richesses et d'emplois.

Le **chômage** demeure un défi important, notamment pour l'insertion des jeunes. L'**inflation** et le **pouvoir d'achat** influencent directement la consommation des ménages. La **transition écologique** oblige les entreprises à repenser leurs modes de production. La **mondialisation** accentue la concurrence entre les acteurs économiques.

Mes conseils

1. Identifie l'enjeu économique principal du sujet.
2. Relie cet enjeu aux décisions de l'entreprise.
3. Appuie ton analyse sur des notions économiques précises.

À retenir

- Les enjeux économiques influencent les décisions des entreprises.
- Ils concernent la croissance, l'emploi et les prix.
- Une analyse claire est attendue à l'examen.

Fiche 58 : Les sources du droit – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas apprendre à **identifier les différentes sources du droit**. L'objectif est de t'aider à **comprendre l'origine des règles juridiques** applicables en entreprise.

Définition des sources du droit

Les **sources du droit** désignent l'ensemble des origines des règles juridiques qui s'imposent aux individus et aux organisations.

Les sources écrites

- La **Constitution** fixe les principes fondamentaux.
- Les **lois** sont votées par le Parlement.
- Les **règlements** précisent l'application des lois.
- Le **droit européen** s'impose aux États membres.

Les sources non écrites

- La **jurisprudence** correspond aux décisions des tribunaux.
- La **coutume** est un usage reconnu comme obligatoire.

Mes conseils

1. Distingue sources écrites et non écrites.
2. Pense au rôle du droit européen.
3. Utilise des exemples concrets.

À retenir

- Les sources du droit expliquent l'origine des règles juridiques.
- Elles peuvent être écrites ou non écrites.
- Le droit européen est une source majeure.

Fiche 59 : La hiérarchie des normes – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **la hiérarchie des normes juridiques**. L'objectif est de savoir **quelle règle s'applique en priorité** en cas de conflit.

Définition de la hiérarchie des normes

La **hiérarchie des normes** classe les règles juridiques selon leur importance. Une norme inférieure doit respecter une norme supérieure.

Les principaux niveaux

- La **Constitution** est au sommet.
- Le **droit européen** prime sur les lois nationales.
- Les **lois** priment sur les règlements.
- Les **contrats** doivent respecter toutes les normes supérieures.

Mes conseils

1. Apprends l'ordre des normes.
2. Vérifie toujours la conformité d'une règle.
3. Utilise cette notion pour justifier ton raisonnement.

À retenir

- Les normes sont hiérarchisées.
- Une norme inférieure ne peut contredire une norme supérieure.
- La Constitution est la norme suprême.

Fiche 60 : La formation du contrat – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **comment se forme un contrat en droit**.
L'objectif est de t'aider à **identifier et analyser la naissance d'un contrat** dans une situation professionnelle rencontrée en entreprise ou dans un cas d'examen.

Définition de la formation du contrat

Un **contrat** est un **accord de volontés** entre **deux ou plusieurs parties** destinées à **créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations juridiques**.

Il engage les parties sur le plan juridique dès lors que les conditions de formation sont réunies.

Développement structuré

1. Les conditions nécessaires à la formation du contrat

Pour qu'un contrat soit valablement formé, plusieurs éléments doivent être réunis :

- Un **accord de volontés** entre les parties,
- Un **consentement libre et éclairé**,
- Des parties capables de contracter,
- Un **contenu licite et certain**.

Sans ces éléments, le contrat peut être **nul**.

2. L'offre (ou proposition de contracter)

L'**offre** est la manifestation de volonté d'une personne (l'offrant) de conclure un contrat.

Pour être valable, l'offre doit être :

- **Précise** : elle contient les éléments essentiels du contrat (prix, objet),
- **Ferme** : elle exprime une volonté claire de s'engager,
- **Extériorisée** : elle est portée à la connaissance du destinataire.

L'offre peut être adressée à une personne déterminée ou au public (exemple : annonce commerciale).

3. L'acceptation

L'**acceptation** est l'expression par laquelle le destinataire de l'offre **donne son accord**.

Elle doit être :

- **Pure et simple** : sans modification de l'offre,
- **Explicite ou implicite** : par écrit, oralement ou par comportement,
- **Émise dans les délais** fixés par l'offre.

Toute modification de l'offre équivaut à une **contre-offre**.

4. La rencontre de l'offre et de l'acceptation

Le contrat est formé lorsque :

- L'offre valable rencontre une acceptation conforme,
- Les deux parties expriment clairement leur accord.

À partir de ce moment, le contrat produit des **effets juridiques** et engage les parties.

5. Le consentement des parties

Le **consentement** doit être **libre et éclairé**.

Il ne doit pas être vicié par :

- L'erreur,
- Le dol (manœuvres frauduleuses),
- La violence.

Un vice du consentement peut entraîner la **nullité du contrat**.



Mes conseils

1. Identifie précisément **l'offre et l'acceptation** dans la situation.
2. Vérifie que l'accord des parties est **clair et sans ambiguïté**.
3. Utilise un **vocabulaire juridique précis** (offre, acceptation, consentement).

À retenir

- Le contrat repose sur un **accord de volontés**.
- **L'offre et l'acceptation** sont indispensables à sa formation.
- Le **consentement** des parties est un élément essentiel.

Fiche 61 : Les conditions de validité du contrat – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas apprendre à vérifier si un contrat est juridiquement valable. L'objectif est de t'aider à raisonner en droit lors d'une étude de cas en CEJM (BTS NDRC).

Définition des conditions de validité

Un contrat est valable uniquement s'il respecte les conditions prévues par la loi. Si une condition manque, le contrat peut être annulé ou devenir inefficace.

Développement structuré

1. Le consentement : libre et éclairé

Le consentement correspond à l'accord des parties pour s'engager. Il doit être libre, c'est-à-dire sans contrainte, et éclairé, c'est-à-dire donné en connaissance de cause.

Le consentement ne doit pas être vicié par l'erreur (se tromper sur un élément essentiel du contrat), le dol (manœuvres ou mensonges destinés à tromper l'autre partie) ou la violence (pression physique ou morale).

Un vice du consentement peut entraîner l'annulation du contrat.

2. La capacité juridique des parties

La capacité juridique est l'aptitude d'une personne à contracter et à s'engager juridiquement.

Certaines personnes ont une capacité limitée, comme les mineurs non émancipés ou les majeurs protégés.

Si une personne incapable contracte sans autorisation, le contrat peut être contesté.

3. Le contenu du contrat : licite et certain

Le contenu du contrat doit être conforme à la loi et suffisamment précis.

Il doit être licite, c'est-à-dire ne pas porter sur une activité interdite, et certain, c'est-à-dire clairement défini (objet du contrat, prix, obligations des parties).

Un contenu illégal ou imprécis peut entraîner la nullité du contrat.

4. L'objectif du contrat conforme à la loi

Le contrat ne doit pas avoir pour but de contourner la loi ou de poursuivre un objectif interdit.

Si l'objectif poursuivi par les parties est illicite, le contrat est nul.

Méthode CEJM

Pour analyser un cas, il faut identifier le type de contrat, vérifier chaque condition de validité, appliquer ces conditions aux faits, puis conclure clairement sur la validité ou non du contrat.

Mes conseils

1. Vérifie chaque condition séparément.
2. Appuie ton raisonnement sur les faits du cas.
3. Conclue clairement sur la validité du contrat.

À retenir

- Un contrat doit respecter des conditions légales pour être valable.
- Le consentement et la capacité sont essentiels.
- Le contenu et l'objectif du contrat doivent être licites.

Fiche 62 : L'exécution du contrat – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce que signifie l'exécution d'un contrat**. L'objectif est de t'aider à **analyser le respect des engagements contractuels** dans une situation professionnelle de CEJM.

Définition de l'exécution du contrat

L'**exécution du contrat** correspond au fait que chaque partie **respecte les obligations** qu'elle a acceptées lors de la formation du contrat. Chacun doit agir conformément aux termes prévus.

Les obligations des parties

Les parties doivent exécuter le contrat de **bonne foi**. Cela signifie qu'elles doivent adopter un comportement loyal, honnête et conforme à l'esprit du contrat.

Les obligations peuvent être des **obligations de donner**, de **faire** ou de **ne pas faire**.

L'importance de la bonne foi

La bonne foi est un principe fondamental du droit des contrats. Elle s'impose aussi bien lors de la formation que lors de l'exécution du contrat.

Mes conseils

1. Identifie les obligations prévues dans le contrat.
2. Vérifie si chaque partie les respecte.
3. Pense toujours au principe de bonne foi.

À retenir

- L'exécution du contrat repose sur le respect des obligations.
- Chaque partie doit agir de bonne foi.
- Le contrat produit des effets juridiques.

Fiche 63 : L'inexécution du contrat – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est l'inexécution d'un contrat** et ses conséquences. L'objectif est de t'aider à **analyser un manquement contractuel** dans une étude de cas.

Définition de l'inexécution du contrat

L'**inexécution du contrat** correspond au non-respect total ou partiel des obligations prévues par le contrat par l'une des parties.

Les formes d'inexécution

L'inexécution peut être un **retard**, une **mauvaise exécution** ou une **absence totale d'exécution**.

Les conséquences de l'inexécution

En cas d'inexécution, la partie lésée peut demander l'**exécution forcée**, la **résolution du contrat**, une **réduction du prix** ou des **dommages et intérêts**.

Mes conseils

1. Identifie clairement l'obligation non respectée.
2. Analyse les conséquences juridiques possibles.
3. Appuie-toi sur les faits du cas.

À retenir

- L'inexécution correspond à un manquement contractuel.
- Elle peut prendre plusieurs formes.
- Elle entraîne des sanctions juridiques.

Fiche 64 : La responsabilité civile – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est la responsabilité civile** et dans quels cas elle peut être engagée.

L'objectif est de t'aider à **analyser une situation de dommage** et à en déduire les **conséquences juridiques**, notamment en CEJM.

Définition de la responsabilité civile

La **responsabilité civile** est un mécanisme juridique qui vise à **réparer un dommage causé à autrui**.

Son objectif principal est l'**indemnisation de la victime**, et non la sanction de l'auteur du dommage.

Développement structuré

1. Le dommage

Le **dommage** correspond au préjudice subi par la victime.

Il peut être :

- Matériel (détérioration d'un bien, perte financière),
- Corporel (atteinte à l'intégrité physique),
- Moral (atteinte à la réputation, préjudice psychologique).

Pour engager la responsabilité civile, le dommage doit être **certain, réel et prouvable**.

2. La faute

La **faute** est un comportement anormal ou contraire à une obligation.

Elle peut résulter :

- D'un acte volontaire,
- D'une négligence,
- D'une imprudence,
- Du non-respect d'une obligation contractuelle.

La faute n'est pas toujours intentionnelle, mais elle doit être **imputable à l'auteur du dommage**.

3. Le lien de causalité

Le **lien de causalité** est le rapport direct entre la faute commise et le dommage subi.

Il faut démontrer que le dommage est la **conséquence directe** de la faute.

Sans lien de causalité, la responsabilité civile ne peut pas être engagée.

Responsabilité civile contractuelle

La responsabilité civile est **contractuelle** lorsqu'un dommage résulte du **non-respect d'un contrat**.

Elle suppose :

- L'existence d'un contrat,
- Une obligation non respectée,
- Un dommage subi par l'autre partie.

Exemple : retard de livraison, prestation mal exécutée.

Responsabilité civile délictuelle

La responsabilité civile est **délictuelle** lorsqu'il n'existe **aucun contrat** entre les parties.

Elle repose sur un fait dommageable causé à autrui en dehors de toute relation contractuelle.

Exemple : accident causé à un tiers, dégradation d'un bien appartenant à autrui.

Méthode d'analyse en CEJM

Pour analyser une situation, il faut :

- Identifier le dommage subi,
- Rechercher la faute,

- Établir le lien de causalité,
- Qualifier la responsabilité (contractuelle ou délictuelle),
- Conclure sur l'obligation de réparation.

Mes conseils

1. Vérifie toujours la présence d'un **dommage réel**.
2. Identifie clairement la **faute** commise.
3. Explique précisément le **lien entre la faute et le dommage**.

À retenir

- La responsabilité civile sert à **réparer un dommage**.
- Elle repose sur **trois conditions cumulatives** : dommage, faute et lien de causalité.
- Elle peut être **contractuelle ou délictuelle** selon la situation.

Fiche 65 : La responsabilité pénale – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est la responsabilité pénale**.
L'objectif est de t'aider à **distinguer clairement la responsabilité pénale de la responsabilité civile**, notamment dans les études de cas en CEJM.

Définition de la responsabilité pénale

La **responsabilité pénale** vise à **sanctionner un comportement interdit par la loi**.
Elle a pour objectif de **protéger l'ordre public et la société** en punissant l'auteur de l'infraction et en dissuadant les comportements illégaux.

Développement structuré

1. Le principe de la responsabilité pénale

Une personne engage sa responsabilité pénale lorsqu'elle commet une **infraction prévue par la loi pénale**.

La responsabilité pénale repose sur l'idée de **faute pénale**, c'est-à-dire un comportement contraire à une règle de droit pénal.

Elle peut concerner :

- Une personne physique (un individu),
- Une personne morale (une entreprise), dans certains cas.

2. Les infractions pénales

La loi distingue **trois types d'infractions**, selon leur gravité :

Les **contraventions** sont les infractions les moins graves.

Elles sont généralement sanctionnées par des amendes (exemples : infractions routières, nuisances).

Les **délits** sont des infractions plus graves.

Ils peuvent être sanctionnés par des amendes importantes ou des peines de prison (exemples : vol, abus de confiance).

Les **crimes** sont les infractions les plus graves.

Ils sont sanctionnés par des peines de réclusion criminelle (exemples : meurtre, viol).

3. Les sanctions pénales

Les sanctions pénales ont pour but de **punir et dissuader**.

Elles peuvent prendre différentes formes :

- Amendes,
- Peines de prison,
- Peines complémentaires (interdiction d'exercer, confiscation),
- Sanctions applicables aux entreprises (amendes, fermeture temporaire).

La sanction pénale est prononcée par une **juridiction pénale**.

4. Différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile

La **responsabilité pénale** sanctionne un comportement interdit par la loi et vise à protéger la société.

La **responsabilité civile** vise à réparer un dommage subi par une victime.

Les deux responsabilités peuvent être **cumulatives** :

une même situation peut donner lieu à une sanction pénale et à une indemnisation civile.

Méthode d'analyse en CEJM

Pour analyser une situation, il faut :

- Identifier s'il existe une infraction pénale,
- Qualifier le type d'infraction (contravention, délit ou crime),
- Déterminer la sanction encourue,
- Distinguer la sanction pénale de la réparation civile éventuelle.



Mes conseils

1. Identifie précisément **l'infraction commise**.
2. Distingue clairement **sanction pénale** et **réparation civile**.
3. Utilise un **vocabulaire juridique précis**.

À retenir

- La responsabilité pénale sanctionne une **infraction à la loi**.
- Elle vise à **punir et dissuader**.
- Elle est **distincte de la responsabilité civile**, mais peut s'y ajouter.

Fiche 66 : Le droit du travail – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **les principes du droit du travail**. L'objectif est de t'aider à **analyser les relations entre employeur et salarié**.

Définition du droit du travail

Le **droit du travail** regroupe l'ensemble des règles juridiques qui encadrent les **relations professionnelles entre un employeur et un salarié**.

Les principaux thèmes du droit du travail

Le droit du travail concerne notamment le **contrat de travail**, les **conditions de travail**, la **rémunération**, le **temps de travail** et la **rupture du contrat**.

Le rôle du droit du travail

Il vise à protéger le salarié tout en organisant le fonctionnement de l'entreprise.

Mes conseils

1. Identifie le type de relation de travail.
2. Appuie-toi sur les règles juridiques applicables.
3. Analyse les droits et obligations de chaque partie.

À retenir

- Le droit du travail encadre la relation employeur-salarié.
- Il protège le salarié.
- Il organise les conditions de travail

Fiche 67 : Les libertés individuelles en entreprise – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **quelles sont les libertés individuelles reconnues au salarié** et comment elles s'exercent en entreprise. L'objectif est de t'aider à **analyser les limites posées par l'employeur** dans le respect du droit.

Définition des libertés individuelles en entreprise

Les **libertés individuelles** sont des droits fondamentaux reconnus à toute personne, y compris dans le cadre professionnel. Le salarié ne perd pas ses libertés du fait de son contrat de travail.

Les principales libertés individuelles

Le salarié bénéficie notamment de la **liberté d'expression**, de la **liberté d'opinion**, de la **liberté syndicale**, du **respect de la vie privée** et de la **liberté vestimentaire**.

Les limites aux libertés en entreprise

L'employeur peut limiter certaines libertés si la restriction est **justifiée par la nature du travail** et **proportionnée au but recherché** (sécurité, image de l'entreprise, bon fonctionnement du service).

Mes conseils

1. Identifie la liberté concernée dans la situation.
2. Vérifie si la restriction est justifiée et proportionnée.
3. Appuie ton raisonnement sur le droit du travail.

À retenir

- Les salariés conservent leurs libertés en entreprise.
- Des restrictions sont possibles sous conditions.
- La proportionnalité est un critère essentiel.

Fiche 68 : La protection des données (RGPD) – droit

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **les principes de la protection des données personnelles**.

L'objectif est de t'aider à **analyser les obligations des entreprises** en matière de données dans un contexte professionnel, notamment en CEJM.

Définition de la protection des données personnelles

Les **données personnelles** sont toutes les informations permettant d'**identifier directement ou indirectement une personne physique**, comme un nom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une adresse IP.

Le **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** encadre la **collecte, le traitement et la conservation** de ces données afin de protéger les individus.

Développement structuré

1. Les principes fondamentaux du RGPD

Le RGPD repose sur plusieurs principes que les entreprises doivent impérativement respecter.

- Le principe de **licéité, loyauté et transparence** impose que les données soient collectées légalement, de manière honnête et compréhensible pour la personne concernée.
- Le principe de **finalité** signifie que les données doivent être collectées pour un objectif précis et clairement défini, comme la gestion de la relation client ou l'envoi d'une newsletter.
- Le principe de **minimisation des données** impose de ne collecter que les données strictement nécessaires à l'objectif poursuivi.
- Le principe de **sécurité** oblige l'entreprise à protéger les données contre les pertes, les accès non autorisés ou les piratages.
- Le principe de **durée de conservation limitée** signifie que les données ne doivent pas être conservées indéfiniment, mais seulement le temps nécessaire à leur utilisation.

2. Les obligations des entreprises

Les entreprises doivent :

- Informer les personnes de l'utilisation de leurs données,
- Recueillir le consentement lorsque cela est nécessaire,
- Sécuriser les données collectées,
- Respecter les durées de conservation,
- Être en mesure de prouver leur conformité au RGPD.

En cas de non-respect, l'entreprise s'expose à des **sanctions financières**.

3. Les droits des personnes concernées

Les personnes dont les données sont collectées disposent de droits garantis par le RGPD.

- Le **droit d'accès** permet de savoir quelles données sont détenues.
- Le **droit de rectification** permet de corriger des données inexactes.
- Le **droit à l'effacement** permet de demander la suppression des données sous certaines conditions.
- Le **droit d'opposition** permet de refuser certains traitements.
- Le **droit à la portabilité** permet de récupérer ses données dans un format exploitable.

L'entreprise doit répondre aux demandes dans des délais précis.

4. La protection des données dans un contexte professionnel

Dans le cadre du BTS NDRC, la protection des données concerne notamment :

- Les fichiers clients et prospects,
- Les outils de CRM,
- Les actions de prospection commerciale,
- La gestion des contacts lors d'événements commerciaux.

Le non-respect du RGPD peut engager la **responsabilité juridique de l'entreprise**.

Mes conseils

1. Identifie clairement les **données personnelles concernées** dans la situation.
2. Vérifie la **finalité du traitement** et sa légitimité.
3. Pense systématiquement aux **droits des personnes**.

À retenir

- Le RGPD protège les **données personnelles**.
- Les entreprises ont des **obligations strictes** en matière de collecte et de traitement.
- Les personnes disposent de **droits spécifiques** sur leurs données.

Fiche 69 : Les finalités de l'entreprise – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **les finalités de l'entreprise**. L'objectif est de t'aider à **analyser les objectifs poursuivis par une organisation**.

Définition des finalités de l'entreprise

Les **finalités de l'entreprise** correspondent aux **buts qu'elle cherche à atteindre** à travers son activité.

Les principales finalités

- La **finalité économique** vise la rentabilité et la pérennité.
- La **finalité sociale** concerne le bien-être des salariés et l'emploi.
- La **finalité sociétale** prend en compte l'impact sur la société et l'environnement.

L'équilibre entre les finalités

Une entreprise performante cherche à concilier ces différentes finalités pour assurer un développement durable.

Mes conseils

1. Identifie la finalité dominante.
2. Repère les actions liées à chaque finalité.
3. Relie les finalités à la stratégie de l'entreprise.

À retenir

- L'entreprise poursuit plusieurs finalités.
- Elles peuvent être économiques, sociales et sociétales.
- Elles orientent les décisions managériales.

Fiche 70 : Les parties prenantes – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **qui sont les parties prenantes de l'entreprise** et leur rôle. L'objectif est de t'aider à **analyser les relations entre l'entreprise et ses acteurs**.

Définition des parties prenantes

Les **parties prenantes** sont les acteurs qui **influencent ou sont influencés** par l'activité de l'entreprise.

Les différentes parties prenantes

- Les **parties prenantes internes** regroupent les salariés, dirigeants et actionnaires.
- Les **parties prenantes externes** incluent les clients, fournisseurs, banques, État et collectivités.

Les enjeux liés aux parties prenantes

L'entreprise doit prendre en compte leurs attentes pour assurer sa performance et sa légitimité.

Mes conseils

1. Distingue parties prenantes internes et externes.
2. Identifie leurs attentes respectives.
3. Analyse les enjeux pour l'entreprise.

À retenir

- Les parties prenantes sont des acteurs clés.
- Elles influencent les décisions de l'entreprise.
- Leurs attentes peuvent être divergentes.

Fiche 71 : La performance de l'entreprise – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est la performance de l'entreprise**. L'objectif est de t'aider à **analyser les résultats et l'efficacité d'une organisation**.

Définition de la performance

La **performance** mesure la capacité de l'entreprise à **atteindre ses objectifs** en utilisant efficacement ses ressources.

Les dimensions de la performance

- La **performance économique** concerne la rentabilité et les résultats financiers.
- La **performance sociale** porte sur le climat social et les conditions de travail.
- La **performance sociétale** évalue l'impact environnemental et social.

Les indicateurs de performance

La performance s'évalue à l'aide d'**indicateurs chiffrés** et qualitatifs adaptés aux objectifs de l'entreprise.

Mes conseils

1. Identifie la dimension de performance concernée.
2. Appuie-toi sur des indicateurs précis.
3. Relie la performance aux décisions managériales.

À retenir

- La performance est multidimensionnelle.
- Elle ne se limite pas aux résultats financiers.
- Elle dépend des choix stratégiques.

Fiche 72 : Les styles de management – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **les différents styles de management**. L'objectif est de t'aider à **analyser la manière dont un manager dirige ses équipes** et à **relier le style de management aux performances de l'entreprise** en CEJM.

Définition des styles de management

Les **styles de management** correspondent aux différentes façons dont un manager **organise le travail, prend des décisions** et **communiquera avec ses collaborateurs**. Chaque style influence le climat social et l'efficacité des équipes.

Les principaux styles de management

- Le **management directif** repose sur une forte autorité du manager. Les décisions sont centralisées et les consignes précises.
- Le **management persuasif** combine autorité et explication. Le manager cherche à convaincre ses collaborateurs.
- Le **management participatif** associe les salariés aux décisions et favorise l'échange.
- Le **management délégatif** accorde une grande autonomie aux équipes.

L'adaptation du style de management

Un manager efficace adapte son style au **contexte**, aux **objectifs** et au **profil des salariés**.

Mes conseils

1. Identifie le style dominant dans la situation proposée.
2. Analyse ses effets sur les salariés.
3. Relie le style de management à la performance.

À retenir

- Il existe plusieurs styles de management.
- Chaque style a des avantages et des limites.
- Le contexte influence le choix du style.



Fiche 73 : Le management participatif – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est le management participatif**. L'objectif est de t'aider à **analyser l'implication des salariés dans les décisions** et ses effets sur l'entreprise.

Définition du management participatif

Le **management participatif** est un style de management qui vise à **impliquer les salariés dans la prise de décision** et l'organisation du travail. Il repose sur la communication et la confiance.

Les principes du management participatif

Ce style encourage l'**écoute**, la **concertation**, le **travail en équipe** et la **valorisation des idées** des salariés.

Les avantages et limites

Le management participatif peut améliorer la motivation et l'engagement. Cependant, il peut ralentir la prise de décision si la concertation est trop longue.

Mes conseils

1. Repère les pratiques participatives mises en place.
2. Analyse leurs effets sur la motivation.
3. Identifie les limites éventuelles.

À retenir

- Le management participatif implique les salariés.
- Il favorise la motivation et l'engagement.
- Il repose sur la communication.

Fiche 74 : La motivation des salariés – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **les mécanismes de la motivation des salariés**. L'objectif est de t'aider à **analyser les leviers utilisés par l'entreprise** pour mobiliser ses équipes.

Définition de la motivation

La **motivation** correspond à l'ensemble des raisons qui poussent un salarié à **s'investir dans son travail** et à atteindre les objectifs fixés.

Les sources de motivation

La motivation peut être **financière** (salaire, primes), **professionnelle** (intérêt du travail, responsabilités) ou **sociale** (reconnaissance, conditions de travail).

Les effets de la motivation

Un salarié motivé est plus impliqué, plus productif et contribue à un meilleur climat social.

Mes conseils

1. Identifie les leviers de motivation utilisés.
2. Relie motivation et performance.
3. Appuie-toi sur des exemples concrets.

À retenir

- La motivation influence l'implication des salariés.
- Elle peut être financière ou non financière.
- Elle améliore la performance de l'entreprise.

Fiche 75 : La gestion des ressources humaines – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **le rôle de la gestion des ressources humaines (GRH)**. L'objectif est de t'aider à **analyser les politiques RH** dans une organisation.

Définition de la gestion des ressources humaines

La **gestion des ressources humaines** regroupe l'ensemble des pratiques visant à **recruter, former, gérer et motiver les salariés**.

Les missions de la GRH

La GRH concerne le **recrutement**, la **formation**, la **gestion des compétences**, la **rémunération** et la **gestion des carrières**.

Les enjeux de la GRH

Une bonne gestion des ressources humaines permet d'assurer la performance, la motivation et la fidélisation des salariés.

Mes conseils

1. Identifie les pratiques RH mises en place.
2. Analyse leurs objectifs.
3. Relie la GRH à la stratégie de l'entreprise.

À retenir

- La GRH gère le capital humain de l'entreprise.
- Elle vise performance et motivation.
- Elle soutient la stratégie globale

Fiche 76 : La prise de décision – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **le processus de prise de décision en entreprise**. L'objectif est de t'aider à **analyser comment les décisions sont prises** et leurs conséquences.

Définition de la prise de décision

La **prise de décision** correspond au choix effectué par un dirigeant ou un manager parmi plusieurs solutions possibles pour atteindre un objectif.

Les étapes de la prise de décision

La prise de décision comprend l'**identification du problème**, l'**analyse des options**, le **choix**, puis la **mise en œuvre**.

Les facteurs influençant la décision

Les décisions dépendent du contexte, des informations disponibles, des contraintes et des objectifs de l'entreprise.

Mes conseils

1. Identifie le décideur et le niveau de décision.
2. Analyse les critères du choix.
3. Relie la décision aux objectifs de l'entreprise.

À retenir

- La décision est un choix stratégique ou opérationnel.
- Elle suit un processus structuré.
- Elle influence la performance de l'entreprise.

Fiche 77 : La démarche stratégique – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est la démarche stratégique** et comment elle permet à l'entreprise de **définir ses objectifs à long terme**. L'objectif est de t'aider à **analyser les choix stratégiques** dans une étude de cas de CEJM.

Définition de la démarche stratégique

La **démarche stratégique** est un processus structuré par lequel une entreprise **analyse son environnement**, définit ses **objectifs stratégiques** et choisit les **actions à mettre en œuvre** pour assurer sa pérennité et son développement.

Elle permet à l'entreprise d'anticiper les évolutions du marché et de s'adapter aux contraintes économiques, concurrentielles et sociétales.

Les étapes de la démarche stratégique

La démarche stratégique débute par un **diagnostic stratégique externe**, qui consiste à analyser l'environnement de l'entreprise : marché, concurrence, évolution des besoins, contraintes économiques ou réglementaires.

Elle se poursuit par un **diagnostic stratégique interne**, qui permet d'identifier les ressources, compétences, forces et faiblesses de l'entreprise.

À partir de ces analyses, l'entreprise fixe des **objectifs stratégiques** à long terme, puis choisit des **orientations stratégiques** cohérentes avec son environnement et ses capacités.

L'intérêt de la démarche stratégique

La démarche stratégique donne une **vision globale et cohérente** de l'entreprise. Elle permet d'orienter les décisions managériales, d'allouer efficacement les ressources et de coordonner les actions des différents services.

Mes conseils

1. Repère les éléments du diagnostic externe et interne dans le cas proposé.
2. Identifie clairement les objectifs stratégiques de l'entreprise.
3. Relie les choix stratégiques à l'environnement et aux ressources internes.

À retenir

- La démarche stratégique structure les décisions à long terme.
- Elle repose sur un diagnostic interne et externe.
- Elle oriente les choix et les actions de l'entreprise.

Fiche 78 : Les stratégies d'entreprise – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas apprendre à **identifier et analyser les stratégies d'entreprise**. L'objectif est de t'aider à **comprendre les choix stratégiques** réalisés pour se développer ou se maintenir sur un marché.

Définition des stratégies d'entreprise

La **stratégie d'entreprise** correspond aux **choix fondamentaux** réalisés par l'organisation pour atteindre ses objectifs, se positionner face à la concurrence et assurer sa croissance.

Ces choix engagent l'entreprise sur le **long terme** et mobilisent des ressources importantes.

Les stratégies concurrentielles

La **stratégie de domination par les coûts** vise à proposer des prix inférieurs à ceux des concurrents en maîtrisant les coûts de production.

La **stratégie de différenciation** consiste à proposer une offre perçue comme unique grâce à la qualité, l'innovation, le service ou l'image de marque.

La **stratégie de focalisation** repose sur le ciblage d'un segment précis de clientèle avec une offre adaptée.

Les stratégies de développement

L'entreprise peut se développer par **croissance interne** (investissements, innovation), par **croissance externe** (fusion, acquisition) ou par **diversification** vers de nouveaux marchés ou activités.

Mes conseils

1. Identifie la stratégie principale mise en œuvre.
2. Analyse les objectifs recherchés par l'entreprise.
3. Appuie ton raisonnement sur des éléments précis du cas.

À retenir

- La stratégie correspond à des choix engageant l'entreprise à long terme.
- Il existe différentes stratégies concurrentielles et de développement.
- La stratégie détermine le positionnement de l'entreprise.

Fiche 79 : L'innovation – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **le rôle de l'innovation dans la stratégie de l'entreprise**. L'objectif est de t'aider à **analyser comment l'innovation permet de créer un avantage concurrentiel**.

Définition de l'innovation

L'**innovation** correspond à l'introduction d'un **nouveau produit**, d'un **nouveau service**, d'un **nouveau procédé**, d'une **nouvelle organisation** ou d'une **nouvelle méthode de commercialisation**.

Elle permet à l'entreprise de s'adapter aux évolutions du marché et aux attentes des clients.

Les différentes formes d'innovation

- L'**innovation de produit** consiste à proposer un bien ou un service nouveau ou amélioré.
- L'**innovation de procédé** vise à améliorer les méthodes de production ou de distribution.
- L'**innovation organisationnelle** modifie la manière de travailler ou de structurer l'entreprise.
- L'**innovation marketing** concerne le positionnement, la communication ou le design de l'offre.

Les enjeux de l'innovation

L'innovation permet de se différencier de la concurrence, d'améliorer la performance et de renforcer l'image de marque. Elle comporte toutefois des **risques financiers et organisationnels**.

Mes conseils

1. Identifie le type d'innovation présenté dans le cas.
2. Analyse les objectifs poursuivis par l'entreprise.
3. Relie l'innovation à la stratégie globale.

À retenir

- L'innovation permet de renouveler l'offre et les pratiques.
- Elle soutient la compétitivité de l'entreprise.
- Elle implique des choix et des risques.

Fiche 80 : La conduite du changement – management

Objectif de la fiche

Dans cette fiche, tu vas comprendre **ce qu'est la conduite du changement** et pourquoi elle est essentielle lors des transformations de l'entreprise. L'objectif est de t'aider à **analyser les impacts humains et organisationnels du changement**.

Définition de la conduite du changement

La **conduite du changement** regroupe l'ensemble des actions mises en place pour **accompagner les salariés** lors d'une transformation : changement stratégique, organisationnel, technologique ou culturel.

Elle vise à faciliter l'acceptation du changement et à limiter les résistances.

Les étapes de la conduite du changement

La conduite du changement repose sur une **communication claire** sur les objectifs et les enjeux, un **accompagnement des salariés**, des **actions de formation** et une **implication progressive des équipes**.

Le rôle du management est central pour rassurer, expliquer et mobiliser.

Les résistances au changement

Le changement peut générer des résistances liées à la peur de l'inconnu, à la perte de repères ou à un manque d'information. Une mauvaise conduite du changement peut entraîner démotivation et conflits.

Mes conseils

1. Identifie la nature du changement mis en place.
2. Analyse les actions d'accompagnement prévues.
3. Évalue les effets du changement sur les salariés et l'organisation.

À retenir

- Le changement transforme l'organisation de l'entreprise.
- L'accompagnement humain est indispensable.
- La communication limite les résistances